

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5665/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ชาญณรงค์ เพียรดี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 341, มาตรา 342

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม, มาตรา 192 วรรคห้า, มาตรา 213, มาตรา 225

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยฐานร่วมกันฉ้อโกงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสามและวรรคห้าและเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีศาลมีอำนาจพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยซึ่งมิได้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ว่า จำเลย ทั้ง สอง มี ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(7) วรรคสอง ประกอบ ด้วย มาตรา336 ทวิ , 83 จำคุก
คน ละ 3 ปี คำให้การ ชั้นสอบสวน และ คำเบิกความชั้นพิจารณา เป็น ประโยชน์ แก่
การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษให้ หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คง จำคุก คน ละ 2 ปีจำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สอง ใน ความผิดฐาน ร่วม
กัน ลักทรัพย์ แต่ ทางพิจารณา ได้ความ ว่า จำเลย ทั้ง สองกระทำ ความผิด ฐาน
ร่วมกัน จ้อโกง ศาล มีอำนาจ พิพากษา ลงโทษ จำเลย ที่ 1ใน ความผิด ฐาน ร่วมกัน
จ้อโกง ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม และ
วรรคห้า และ เป็นเหตุ อยู่ ใน ส่วน ลักษณะคดีศาลฎีกา มีอำนาจ พิพากษา ตลอด
ไป ถึง จำเลย ที่ 2 ซึ่ง มิได้ ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 213 ประกอบ ด้วยมาตรา 215 ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย ทั้ง สอง มี ความผิด ฐาน จ้อโกง ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบ มาตรา 342(1) นอกจาก ที่ แก้ให้ เป็น ไป
ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(พิมล สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น